赤坎区碧桂园海湾城1期居民小区“1•9”高处坠落死亡事故调查报告

2021年1月9日11时45分左右，位于赤坎区调顺街道碧桂园1期5栋A座1806房空调安装现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，赤坎区委、区政府主要领导高度重视，要求做好事故善后及调查处理工作。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，赤坎区政府立即成立了赤坎区碧桂园海湾城1期居民小区“1•9”高处坠落死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）。区安委办主任、区应急管理局局长胡史忠同志任组长，成员由区应急管理局、纪委监委、公安、总工会、住建局和调顺街道办派人组成，并聘请2名安全生产专家参加，对这起事故依法进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位（人）基本情况

（一）企业及人员基本情况

1.湛江市云中网络科技服务有限公司。该公司成立于2016年01月08日，为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：吴乐；注册资本：人民币50万元；统一社会信用代码：91440803MA4ULC3E2C；注册地址：湛江市赤坎区文保北村115号202房；经营范围：网络技术、信息技术、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、商务信息咨询，电子产品（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、家用电器的销售及销后服务。是松下空调和志高空调售后指定服务店。

2.湛江市永源电器有限公司。该公司成立于2018年11月23日，为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：余劲松；注册资本：人民币50万元；统一社会信用代码：91440802MA52JKWMXF；注册地址：湛江市赤坎区海田路28号海田建材交易中心第A33A专柜；经营范围：批发兼零售：家用电器，维修、安装家用电器。是松下空调销售专营店。

3.湛江景祥制冷设备有限公司。该公司成立于2017年08月16日，为有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：梁智；注册资本：人民币300万元；统一社会信用代码：91440802MA4XOMYJ63；注册地址：湛江市赤坎区海滨六路6号第9、10号门面；经营范围：销售、安装、维修、维护：制冷设备、家用电器。是格力空调销售专营店和格力空调售后指定服务店。

4.王光玉。男，38岁，汉族，广东省遂溪县人，空调安装、

维修师傅，持有高处作业特种作业证（证号：T440823198303183315），有效期限：2016.12.30至2022.12.30。持有格力空调安装服务工作证，未持有松下空调安装服务工作证。是湛江景祥制冷设备有限公司计件工（没有底薪，劳动报酬采用计件工资方式），湛江景祥制冷设备有限公司为王光玉购买有《雇主责任保险（1999版）保险单》。

（二）王光玉与各方关系

1.王光玉多次为湛江市永源电器有限公司销售的松下空调进行售后安装服务，与湛江市永源电器有限公司法定代表人余劲松互添加微信，同时余劲松将王光玉微信号推送给湛江市永源电器有限公司销售员詹小玲（女），据詹小玲与王光玉的微信联系最新信息显示，詹小玲于2020年10月12日，2020年11月9日，2020年12月12日和2021年1月8日各有一次将购买空调的客户信息发给王光玉，要求王光玉联系售后派单安装空调。

2.王光玉多次为湛江市云中网络科技服务有限公司进行空调安装服务。据湛江市云中网络科技服务有限公司总经理陈开列提供的微信信息显示，2020年5月15日陈开列与王光玉互加微信，两人就空调的安装服务进行过多次联系，有王光玉将客户信息发送给陈开列要求派单的，也有陈开列主动联系王光玉要求安装空调的。

3.王光玉为湛江景祥制冷设备有限公司计件工（没有底薪，劳动报酬采用计件工资方式），持有格力空调安装服务工作证，湛江景祥制冷设备有限公司为王光玉购买有《雇主责任保险

（1999版）保险单》，保险责任期限自2020年03月12日零时起至2021年03月11日二十四时止。

（三）松下空调销售与安装售后服务方等关系

1.湛江市永源电器有限公司向消费者销售松下空调。一般由湛江市永源电器有限公司通过松下统一的销售系统上传客户信息，由松下系统直接派单到相应区域的售后服务网点，由网点派人上门安装；湛江市永源电器有限公司也可直接告知售后服务网点派人安装、安装师傅直接联系客户、湛江市永源电器有限公司告知安装师傅等方式，上门给客户安装空调。

2. 2020年，湛江市云中网络科技服务有限公司与广州松下空调器有限公司签订《2020 年度松下空调小型机指定服务店售后服务承揽基本合同》，合同有效期限为自签订合同之日起到2021年3月31日止。该合同包含了业务承揽内容、业务提供方式、费用结算、安装业务规范与违约、权力义务等十七部分内容。在双方权利与义务中，约定广州松下空调器有限公司有免费为湛江市云中网络科技服务有限公司提供技术支持，培训安装、维修人员等义务；服务人员需参加培训并通过考试取得服务资质，才能安装、维修松下空调，未取得资质认定的人员，禁止安装、维修松下空调。湛江市云中网络科技服务有限公司有对用户实行免费安装、包修期免费维修的服务政策，有责任为从事高空作业或其他安全隐患的工作人员购买雇主责任险或意外险，并采取足够的防护措施确保服务人员和他人的生命财产安全。在安装费用结算中，规定在安装现场必须使用广州松下空调器有限公司提供的

APP服务系统上传安装信息才能得到安装费的结算。

（四）空调销售、安装情况

2020年10月4日，李观前和妻子钟秀珍到湛江市永源电器有限公司购买了3台松下空调，开具了收据，收据上填写有“含送货安装（不含打孔、支架、加长管及高空作业费）”，并前后支付了8394元。湛江市永源电器有限公司销售员詹小玲（女）与钟秀珍约定，当需要安装空调时，詹小玲再通知发货及安排师傅安装。2021年1月8日，湛江市永源电器有限公司将3台松下空调送至赤坎区调顺街道碧桂园1期5栋A座1806房，詹小玲答应1月9日安排空调安装师傅上门安装。同时詹小玲将客户信息发送给王光玉，让王光玉联系售后派单，顺便联系客户去安装空调。1月9日9时左右，王光玉带着两个亲侄子王道祥、王华太到1806房进行空调安装，到11时左右已安装好二台空调，11时24分左右，王光玉通过微信与湛江市云中网络科技服务有限公司陈开列联系，将空调安装情况告知并要求派单，随后陈开列成功派单并告知。11时30分左右，王光玉爬出窗外安装第三台空调室外机作业过程中不慎从18楼高空坠落至4楼屋面。

有必要说明的是，需要安装空调的信息是由湛江市永源电器有限公司销售员詹小玲（女）直接告知王光玉，王光玉在事故前也未告知湛江景祥制冷设备有限公司。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过情况

2021年1月9日9时左右，王光玉带领两个亲侄子王道祥、

技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局第 80 号令），属于特种作业，依据国标《高处作业分级》（GB/T3608-2008），坠落高度基准面计起高度大于 30 米，属于特级高处作业，参照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），属于悬空高处作业。这种悬空进行的特级高处特种作业，应有临边监护人员，作业人员穿戴的安全带应采用 2 根安全绳进行防护，1 根牢靠固定在固定点上，另 1 根适当缠绕后绳端握在临边监护人员手上进行控制，临边监护人员也应穿戴安全带。本事故中，王光玉身上的安全带仅有 1 根安全绳（扁带）保护，也没有临边监护人员，当不慎踩空坠落并拉断安全绳后没有第二道防线的保护。

2. 安全带的选用不规范，因安全带的安全绳长度大于 3 米，按规定，应选用差速式安全带（缓冲器）[1]，发生坠落时可减少安全带承受的冲击力，可免于身体下坠的冲击力扯断仅有的 1 根安全绳而避免悲剧的发生。

综上所述，没有临边监护人员且没有正确使用安全带、安全绳而不慎坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 空调安装工人王光玉安全意识淡薄，自身安全防护意识差。

2. 无资质承揽空调安装作业。湛江市云中网络科技服务有限公司明知王光玉不经过培训、考试，未持有松下空调安装服务证，

[1]《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790-2008：4.5 安全带 4.5.3 安全绳应高挂低用，防止摆动，不能打结，防止碰撞，3m 以上的安全绳应加缓冲器。在空调器的安装过程中，不准将安全绳打结使用，应挂在连接环上使用。

违反承揽合同[2]，违规允许王光玉进行空调安装作业。

3. 湛江市云中网络科技服务有限公司安全生产主体责任严重缺失。没有建立安全生产相关制度；未按规定提供劳动防护用品，安全带、安全绳等劳动防护用品均由王光玉个人自备；未对王光玉进行安全教育培训，作业现场无人监管[3]。

（三）事故性质

经调查认定，赤坎区碧桂园海湾城1期居民小区“1•9”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1. 王光玉，空调安装工人，未持有松下空调安装、维修服务资质，且安全意识淡薄、自身安全防护意识差，未能正确使用安全带、安全绳，不慎坠落，对事故的发生应负直接责任，但鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2. 吴乐，湛江市云中网络科技服务有限公司法定代表人，未建立、健全本单位安全生产责任制[4]；未督促、检查本单位空调安装作业的安全生产工作，未及时消除从业人员高处作业未佩戴

---

[2] 《2020年度松下空调小型机指定服务店售后服务承揽基本合同》九、权利义务 9.1 甲方权利 9.1.4 乙方举办培训活动时，甲方需组织甲方服务人员参加，并通过考试取得服务资质。未取得资质认定的人员，禁止安装、维修松下空调。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十条：生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

符合标准的劳动防护用品的生产安全事故隐患，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议由赤坎区应急管理局按照相关法律法规对吴乐进行行政处罚。

3.湛江市云中网络科技服务有限公司未认真落实企业安全生产主体责任，资质审核把关不严，违反承揽合同，违规允许未持有松下空调安装服务资质的人员进行空调安装作业；未按规定对从业人员进行安全生产教育培训[5]，确保从业人员具备必要的安全生产知识；未按规定为从业人员提供符合行业标准的劳动防护用品[6]；现场作业无人监管，对事故发生负有责任。建议由赤坎区应急管理局按照相关法律法规对湛江市云中网络科技服务有限公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全风险意识淡薄。死者王光玉对高空作业安全风险认识不足，未能正确使用安全带、安全绳，且现场管理措施不落实，自身安全意识淡薄、安全防护意识差。

（二）企业安全生产主体责任落实不到位。湛江市云中网络科技服务有限公司未尽到安全生产管理责任，建立健全相关安全生产各项管理制度，为追求经济利益，违反承揽合同，多次违规

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]中华人民共和国安全生产法》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

允许未持有松下空调安装服务资质的人员进行空调安装作业，未组织对从业人员进行教育培训及技术交底。

（三）安全监管缺位。街道和有关部门未能加强对辖区内空调安装、维修等生产经营单位安全生产状况的监督检查，加强对辖区内企业高处作业的安全生产监管，及时堵塞安全管理漏洞。

七、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出如下防范和整改措施：

（一）湛江市云中网络科技服务有限公司要深刻吸取事故教训，规范企业安全生产管理，建立健全本单位安全生产相关制度，严把从业人员资格准入关。要加大安全投入，保证安全投入的有效实施，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。要加强对员工的安全生产教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识，切实履行企业安全生产主体责任。

（二）各有关部门、各街道办要举一反三，加强建筑物高处悬挂作业安全监管执法工作，特别要将作业前施工备案、作业人员培训教育和持证上岗及安全技术交底、购买或使用作业设备和防护用品是否合格与正确使用及安全可靠等情况作为安全检查的重点。要积极开展宣传教育培训工作，提高高空作业人员的安全意识。

（三）各有关部门和各街道办要吸取事故教训，严格履行行业及属地监管职责，建立健全长效管理机制，抓好所属行业及所

属辖区内的家用和类似用途空调器安装、维修公司的监管工作，督促该类公司加强安全生产管理，及时发现并消除事故隐患，严防类似事故发生。

赤坎区碧桂园海湾城1期居民小区
“1•9”高处坠落死亡事故调查组
2021年7月26日

调查组成员签名：